



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 10 bulan / 27 Oktober 1999
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kab.Badung Prop. Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BENNY HARYONO,SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN Dps tanggal 21 Januari 2016 ;

Anak juga didampingi oleh **DEWI WIDYAWATI,SH.MH**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Ibu kandung terdakwa yang bernama Risnawati ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN Dps tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 2 September 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tertanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAKdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Karangasem ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAKyang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk bersekolah lagi setelah berhenti sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orangtua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya adalah anak yang baik, rajin, dan ingin sekolah lagi setelah lama berhenti sekolah, dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya .menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAKtelah mengakui terus terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, bahkan di persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua korban, namun demikian terhadap hak-hak Anak harus tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, maka karenanya Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil

Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak AAN ASRIADI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a Klien pada saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum masih berusia 15 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, klien masih tergolong anak belum sepenuhnya bisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- b Perbuatan yang dilakukan oleh klien, ingin mencoba dan belum mampu menahan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan ;
- c Klien mengakui bahwa apa yang dituduhkan kepadanya melakukan pelecehan sexual adalah benar dilakukan klien (Aan Asriadi) kepada korban (Jan Axel Harz), pertama ditemukan kos korban di Jl. Kayu Aya, Gg. Karna No. 19 I Seminyak , 2 (dua) hari kemudian di rumah Steven (sepupu klien) pada malam hari di Jl. Padma Timur Legian, Kuta, Kab.Badung ;
- d Klien baru pertama kali melakukan perbuatan yang diduga melanggar hukum dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;
- e Ibu klien sangat menyesal atas perbuatan klien terhadap korban dan mengakui bahwa ibu klien kurang memperhatikan klien, hingga klien dapat melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan klien. Klien dan ibu klien telah minta maaf kepada korban dan ibu korban tidak bersedia memaafkan klien dan orang tuanya ;
- f Ibu klien berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, namun ibu korban tidak bersedia memaafkan perbuatan klien yang mengakibatkan korban trauma dan lebih pendiam dari sebelum kejadian. Namun ibu korban akan memaafkan, bila ibu klien membayar ganti rugi yang telah ditentukan ibu korban dan dari keterangan ibu klien, ibu klien tidak mampu untuk membayar sesuai dengan yang diinginkan ibu korban.
- g Pihak masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, karena masalah ini adalah masalah kejiwaan yang harus diputus mata rantainya. Sehingga tidak lagi menimbulkan keinginan yang dapat merusak klien dan korban. Permasalahan ini bukan hanya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan dalam keluarga yang setelah dipidana selesai permasalahan, mengingat klien dan korban masih anak-anak maka harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tua dan seorang psikology, agar anak-anak harus kembali ke masa anak-anaknya.

- h. Penyidik telah 3 kali melaksanakan mediasi terhadap keluarga korban dan keluarga klien, namun keluarga korban selalu tidak hadir dengan alasan tertentu (terakhir pada tanggal 31 Agustus 2015), yang berarti Diversi gagal ;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih tahun 2015 bertempat di rumah korban Jan Axel Harz alias Iyan Jl. Kayu Aya Gg. Karna No. 19 I Seminyak Kuta Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatannya yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Jan Axel Harz alias Iyan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti yang telah diuraikan di atas, berawal terdakwa disuruh menjaga korban di rumah korban Jan Axel Harz alias Iyan Jl. Kayu Aya Gg. Karma No. 19 I Seminyak Kuta Utara Kab. Badung, pada saat itu korban pergi bekerja, korban disuruh tidur di kasur oleh terdakwa, lalu disuruh menempel ke tembok dengan posisi miring, lalu terdakwa membuka celana korban, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri selanjutnya terdakwa mengolesi dubur (anus) korban dengan menggunakan krim warna putih, lalu dengan posisi terdakwa tidur miring di belakang korban dengan memeluk korban dari belakang secara paksa terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang dubur (anus) korban ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan kepada korban, terdakwa juga sempat mengatakan "*kamu jangan bilang mamamu dan mamaku, nanti aku dimarahi dan tidak bisa lagi main kesini*" kepada korban yang kemudian dijawab "*iya tapi nanti kalau aku sendirian saat mamaku pergi, kamu temenin aku disini ya*" oleh korban ;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah sepupu terdakwa di Jl. Padma Timur Legian Kuta Kab. Badung, terdakwa kembali melakukan pencabulan dengan cara menyuruh korban tidur di kasur lalu terdakwa dari arah belakang korban menurunkan celana korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sempat marah namun tidak berani teriak karena takut

terdakwa berbadan besar, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dubur korban ;

- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah terdakwa Jl. Padma Utara Legian Kuta Kab. Badung, terdakwa kembali mencabuli korban dengan cara ketika korban tidur di lantai, kemudian terdakwa memeluk korban dari belakang dan membuka celana korban lalu masukkan penisnya dari belakang ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, korban berumur 8 (delapan) tahun dan masih termasuk di bawah umur ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/374/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, DFM, Sp.F pada tanggal 31 Juli 2015 dinyatakan bahwa dari pemeriksaan dubur oleh dr. Sudiasa, Sp.B atas nama Jan Axel Harz ditemukan kemerahan (hiperemi) di sekitar dubur, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma sentimeter kali nol koma dua sentimeter sesuai dengan arah jam dua belas, terdapat jaringan parut berbentuk garis dengan panjang nol koma lima sentimeter sesuai arah jam lima serta dari pemeriksaan kelamin oleh dr. IGAA. Elis Indra, Sp.KK ditemukan dungkul-dungkul kemerahan menyeluruh pada kelamin dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia kurang lebih delapan tahun ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan dubur ditemukan luka lecet dan jaringan parut dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dungkul-dungkul menyeluruh, luka lecet disebabkan oleh penetrasi tumpul yang baru terjadi sedangkan jaringan parut akibat penetrasi tumpul yang lama, dungkul-dungkul pada alat kelaminsesuai dengan gambar penyakit kudis ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

1. Saksi JAN AXEL HARZ Als. IYAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aan Astriadi karena TERDAKWA ANAK adalah teman saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasaksi telah berteman lama dengan TERDAKWA ANAKkarena sering menjaga saksi saat ibu saksi tidak ada di rumah;

- Bahwa Aan Astriadi itu nakal karena memperkosa saksi pada saat saksi dan TERDAKWA ANAKbermain bersama ;
- Bahwa saat kejadian itu saksi disuruh tidur oleh Anak TERDAKWA ANAKdan disuruh menghadap ke tembok ;
- Bahwa setelah itu saksi dipeluk oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya didubur saksi diolesi krem lalu dimasukin 2 (dua) jari dan juga kemaluan dari TERDAKWA ANAK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) terhadap saksi ;
- Bahwa saksi sempat menolak dan marah pada TERDAKWA ANAKdengan cara menendang TERDAKWA ANAKtapi perbuatan itu tetap dilakukan dengan memaksa saksi;
- Bahwa TERDAKWA ANAKmengatakan pada saksi jangan bilang pada siapa-siapa termasuk ibu saksi karena kalau saksi bilang nanti TERDAKWA ANAKtidak mau lagi main dengan saksi;
- Bahwa korban merasa marah dan takut kepada TERDAKWA ANAKdan masih trauma dengan kejadian itu sehingga saksi tidak mau bertemu dengan Aan Astriadi ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAKmembenarkannya;

2. Saksi, EMELIA KUSUMA RINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung korban dan saksi sudah mengenal TERDAKWA ANAKselama 2 (dua) tahun karena sering saksi suruh menjaga korban ;
- Bahwa korban adalah anak pertama saksi yang baru berusia 8 tahun dan masih bersekolah SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu kalau anak saksi diperkosa oleh Anak TERDAKWA ANAK karena anak saksi mengadu kepada saksi ;

- Bahwa anak saksi pertama kali diperkosa di rumah saksi, dan kedua di rumah keluarga TERDAKWA ANAK dan ketiga diperkosa di rumah TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa anak saksi sering ke pantai dekat rumah Anak tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi pemerkosaan saksi sudah kenal dengan Aan Astiadi dan keluarganya ;
- Akhirnya TERDAKWA ANAK adalah pengasuh anak saksi karena saksi sering pergi untuk bekerja dan saat saksi tidak ada di rumah saksi menitipkan korban pada TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu awalnya saat saksi melihat korban berbeda dari biasanya korban menjadi pendiam dan terlihat bingung ;
- Bahwa setelah itu saksi memperhatikan korban bolak balik sering ke belakang ke kamar mandi lalu saksi menanyakan yang dijawab oleh korban bahwa dia sakit perut ;
- Bahwa selanjutnya saksi merasa curiga akhirnya menanyakan kepada korban lalu korban menjawab bahwa TERDAKWA ANAK nakal dan menceritakan apa yang telah dilakukan terhadap korban ;
- Bahwa saat bermain sama TERDAKWA ANAK itu korban disuruh melepas celananya lalu disuruh tidur menghadap ke tembok lalu Anak TERDAKWA ANAK mengolesi krem pada dubur korban dan memasukkan jari kemudian kelamin ke dalam dubur korban ;
- Bahwa hal itu dilakukan oleh Anak TERDAKWA ANAK sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah saksi yang kedua di rumah keluarga TERDAKWA ANAK yaitu tantenya dan ketiga di rumah Aan Asriadi ;
- Bahwa saat kejadian itu korban sempat berontak dan marah bahkan menendang TERDAKWA ANAK namun TERDAKWA ANAK mengancam korban jangan bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa-siapa termasuk ibu korban karena kalau korban mengatakan maka TERDAKWA ANAK tidak mau lagi bermain dengan korban;

- Bahwa mendengar itu korban merasa takut dan tidak berani mengatakan pada saksi tentang perbuatan Aan Asriadi;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian itu korban merasa sakit pada duburnya dan korban mengalami perubahan pada jalannya tidak seperti biasanya;
- Bahwa disamping itu korban mengalami gatal-gatal dan akhirnya saksi memeriksakan ke dokter dan korban pun sempat di visum;
- Bahwa korban merasa trauma atas kejadian itu dan tidak berani bertemu TERDAKWA ANAK karena merasa takut dan sering melamun;
- Bahwa setelah kejadian itu juga korban sering marah sama saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan TERDAKWA ANAK tentang apa yang telah dilakukan terhadap korban dijawab oleh TERDAKWA ANAK hanya bercanda;
- Bahwa saksi langsung merasa drop begitu mengetahui apa yang dialami oleh anaknya yaitu korban;
- Bahwa selanjutnya melihat hal itu akhirnya saksi melaporkan perbuatan Anak TERDAKWA ANAK itu kepada Polisi sekitar bulan Maret 2015;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

3. Saksi RISNAWATI : tidak hadir dipersidangan atas persetujuan Anak maupun

Penasihat Hukumnya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA ANAK yang merupakan keponakan saksi dan juga mengenal JAN AXEL HARZ serta Ibunya yang bernama EMILIA KUSUMA RINA sekitar 3 tahun lalu namun tidak memiliki hubungan keluarga dan sekarang sudah putus komunikasi ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK dan saksi korban saling mengenal karena JAN AXEL HARZ dan ibunya sering main kerumah saksi yang saat itu tinggal di Jl. Padma, Legian, Kuta, Kab. Badung dan saksi menjelaskan mungkin TERDAKWA ANAK dan JAN AXEL HARZ lebih dekat berteman sekitar setahun yang lalu saat TERDAKWA ANAK menetap di Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari cerita EMILIA KUSUMA RINA bahwa TERDAKWA

ANAK menjadi pengasuh bagi JAN AXEL HARZ sejak sebelum Nyepi (bulan Maret) dan saksi juga mengetahui TERDAKWA ANAK berhenti mengasuh JAN AXEL HARZ sekitar bulan Mei dan saksi juga tidak menanyakan mengapa TERDAKWA ANAK berhenti mengasuh JAN AXEL HARZ

- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA ANAK menjadi pengasuh bagi JAN AXEL HARZ kadang dari jam 21.00 wita sampai pagi, jamnya tidak tentu dan setahu saksi TERDAKWA ANAK menjadi pengasuh saat malam hari saja dan menjaga di tempat kost EMILIA KUSUMA RINA dan hanya sekali ditempat tinggal TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dialami oleh JAN AXEL HARZ karena suami saksi sempat di SMS oleh EMILIA KUSUMA RINA yang tanggalnya saksi lupa yang isi SMSnya menceritakan kepada suami saksi bahwa keponakan saksi yang bernama TERDAKWA ANAK telah melakukan pelecehan kepada anaknya dan akan melaporkan hal ini ke polisi, kemudian saksi menanyakan langsung kepada saudara saksi dijawab tidak tahu. Kemudian tanggal 4 Agustus 2015 saat TERDAKWA ANAK dijemput oleh beberapa polisi, saksi akhirnya mengetahui bahwa memang benar EMILIA KUSUMA RINA telah melapor ke polisi, saksi akhirnya mengetahui bahwa memang benar EMILIA KUSUMA RINA telah melapor ke polisi mengenai pencabulan JAN AXEL HARZ yang menurut cerita dilakukan oleh TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa memang pernah EMILIA KUSUMA RINA ada bercerita kepada saksi tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, mengatakan bahwa JAN AXEL HARZ dicabuli oleh keponakan saksi TERDAKWA ANAK dengan cara memasukkan tangan dan penisnya ke dalam anus JAN AXEL HARZ, tetapi saksi saat itu tidak percaya dan membantah kepada EMILIA KUSUMA RINA dan mengatakan bahwa nanti saksi bicarakan dengan orang tuanya TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA ANAK mengasuh JAN AXEL HARZ tidak setiap hari, kadang seminggu 2 kali tergantung bila ibu JAN AXEL HARZ menjemput atau ada menelpon ;
- Bahwa yang saksi ketahui TERDAKWA ANAK biasa mengasuh JAN AXEL HARZ di rumah JAN di petitenget, kadang juga di rumah AAN ASRIADI, TERDAKWA ANAK juga sering mengajak main ke pantai padma atau ke tempat internet, kadang mereka bermain tidak hanya berdua tetapi juga dengan anak-anak sekitar termasuk anak saya STEFAN. Di rumah saksi juga bermain tapi tidak pernah menginap.
- Bahwa saksi melihat selama TERDAKWA ANAK mengasuh JAN AXEL HARZ sikapnya biasa saja, mereka sering PS dan JAN selalu mau diajak main apapun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sikap tertutup atau menolak bila bermain bila bermain dengan AAN maupun dengan anak-anak sekitar. Sikap JAN menurut saksi selama diasuh memang agak temperamen (cepat marah atau mengamuk) bila kalah atau tidak mendapat ikut bermain, tapi selebihnya tingkah lakunya baik-baik saja ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan bagaimana cara TERDAKWA ANAK melakukan pencabulan kepada JAN AXEL HARZ ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa sebelum kejadian awalnya Anak main game tanggalnya lupa yang diingat Tahun 2015 ;
 - Bahwa dalam permainan itu ada adegan-adegan cabul yang membuat Anak merasa nafsu ;
 - Bahwa setelah melihat adegan itu akhirnya Anak ingin melakukan adegan seperti itu lalu Anak memanggil korban yang saat itu main bersamanya;
 - Bahwa korban disuruh tidur menghadap ke tembok lalu melepas celana korban setelah itu Anak mengoleskan krem pada dubur korban lalu memasukkan jari dan kemaluan Anak ke dalam dubur korban;
 - Bahwa pertama kali Anak melakukan itu sekitar bulan Maret 2015 pada malam hari di rumah korban saat ibu korban tidak ada di rumah;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan itu sebanyak 3 kali yang pertama bertempat di rumah korban di Kayu Aya , yang kedua bertempat di rumah tantenya dan yang ketiga di rumah Anak sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan itu selalu korban disuruh dalam posisi seperti itu;
- Bahwa korban sempat marah dan berontak dan menendangnya namun Anak mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa termasuk ibu korban dan kalau korban mengatakan itu nanti tidak mau diajak main lagi;
- Bahwa korban juga bilang pada Anak jangan melakukan perbuatan itu lagi padanya ;
- Bahwa mendengar ucapan Anak tersebut korban menjadi takut dan membiarkan Anak melakukan perbuatan itu sampai berkali-kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Maret tahun 2015 , Anak TERDAKWA ANAK telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban Jan Axel Harz alias Yan yang baru berusia 8 tahun ;
- Bahwa benar pertama kali perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap korban (Jan Axel Harz alias Yan) dirumahnya korban yang beralamat di Jl. Kayu Aya Gg.Karna No.19 I Seminyak Kuta Utara, Kab. Badung, kedua kali dirumah Anak tersebut, dan yang ketiga kali dirumah Tantenya TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa awal mula kejadiannya saat Anak melihat adegan cabul saat bermain game dan Anak merasa nafsu dan ingin melakukan adegan seperti itu, sehingga Anak tidak bisa mengendalikan diri lalu langsung melakukannya terhadap saksi korban (Jan Axel Harz alias Yan) ;
- Bahwa saat pertama kali pada malam hari ketika Anak disuruh menjaga korban saat ibu korban tidak ada di rumah Anak menyuruh melepas celana korban lalu korban disuruh tidur menghadap ke tembok lalu Anak mengoleskan krem pada anus/dubur korban dan memasukkan jari dan kemaluan Anak sehingga Anak merasa enak;
- Bahwa benar saat diperlakukan begitu korban marah berontak dan menendang Anak dan mengatakan jangan berbuat begitu lagi akan tetapi Anak tetap meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini memperdulikan penolakan korban bahkan Anak mengatakan kepada korban agar jangan mengatakan pada siapapun termasuk ibu korban tentang perbuatan yang dilakukan Anak terhadap korban dan Anak mengatakan kalau korban mengatakan jika korban menyampaikan pada ibunya maka Anak tidak akan mau lagi bermain dengan korban;

- Bahwa benar korban merasa takut terhadap Anak sehingga membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan oleh Anak dan korbanpun tidak mengatakan pada ibunya;
- Bahwa benar akibat kejadian itu korban telah mengalami perubahan pada perilakunya yang menjadi lebih pendiam dan sering melamun bahkan sering marah-marah dan dari cara berjalan korbanpun mengalami perubahan tidak seperti biasanya dan korban menjadi sering ke belakang karena merasa sakit pada duburnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut korban mengalami trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan Anak TERDAKWA ANAK dan korbanpun sempat di visum berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/374/2015 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, DFM, Sp.F pada tanggal 31 Juli 2015 dan pemeriksaan Alat kelamin oleh dr. IGAA. Elis Indra, Sp.KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-undang yang bersifat lex spesialis yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Pelindungan Anak, memang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, namun didalam Undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk orang dewasa, maka karenanya tidaklah ada larangan untuk memberlakukan Undang-undang Perlindungan Anak bagi pelaku tindak pidana yang masih tergolong Anak sepanjang korban dalam tindak pidana itu adalah Anak;

Menimbang, bahwa pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana yang masih tergolong Anak, tidaklah mengesampingkan hak-hak Anak itu sendiri, karena mengenai perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum, secara seimbang telah mendapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang secara komprehensif telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khusus terutama Anak yang sedang menjalani proses

peradilan pidana;

Menimbang, bahwa anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja
- 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
- 4 Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut mengaku bernama TERDAKWA ANAK yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Anak TERDAKWA ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur essensiil berikut ini;

Dengan demikian menurut hemat Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

3.Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si Anak (asas-asas Hukum Pidana Indonesia Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65). Baik timbulnya niat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia hendak dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatan cabul kepada Jan Axel Harz (korban) karena berawal dari ketika Anak melihat adegan cabul di permainan PS dan melihat itu Anak merasa nafsu dan ingin melakukan hal tersebut sehingga Anak tidak bisa mengendalikan diri lagi untuk melakukan perbuatan itu; Setelah itu Anak menyuruh korban untuk tidur menghadap ke tembok lalu korban disuruh melepas celananya dan Anak memasukkan jari dan kemaluan ke dalam dubur korban bahkan sebelumnya Anak juga mengolesi dulu dubur korban untuk memudahkan Anak melakukan niatnya tersebut; Dan Anak mengetahui Jan Axel Harz (korban) masih dibawah umur yaitu baru berusia 8 tahun, yang seharusnya Anak lindungi mengingat usia Anak yang sudah jauh lebih tua dari korban apalagi ibu korban menitipkan korban padanya untuk dijaga;

Bahwa Anak tidak hanya melakukan perbuatan itu satu kali namun berkali-kali sampai tiga kali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak dalam keadaan sadar telah mengetahui apa yang bisa ditimbulkan dari perbuatannya tersebut karena terdorong oleh keinginannya yang merasa nafsu setelah melihat adegan cabul di game sehingga Anak merasa ketagihan dan selalu ingin mengulangi perbuatannya terhadap korban, maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Anak sekitar bulan Maret tahun 2015 Anak telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Jan Axel Harz (korban) dengan cara menyuruh korban tidur di kasur lalu disuruh menempel ke tembok dengan posisi miring, lalu Anak membuka celana korban, kemudian Anak membuka celananya sendiri dengan memeluk korban dari belakang secara paksa Anak memasukkan penisnya ke lubang dubur (anus) korban setelah penis Anak masuk ke dalam anus korban, Anak merasakan enak dan setelah itu Anak menarik kemaluannya dan setelah melakukan perbuatan cabul lalu Anak mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk Ibu korban maupun kepada Ibu Anak, apabila korban mengadu kepada Ibunya maka akan tidak diajak main lagi, sehingga akibat ucapan Anak tersebut korban merasa takut dan membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu oleh Anak padahal sebelumnya korban juga marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia agar jangan melakukan perbuatan itu kepadanya namun

Anak tidak memperdulikan korban dan terus melanjutkan perbuatannya, oelh karena rasa ketakutan korban akhirnya Anak bisa terus mengulangi perbuatannya lagi dengan cara yang sama karena ucapan Anak yang mengancam korban;

Bahwa mengingat usia korban yang masih kecil yaitu baru berusia 8 tahun mendengar ancaman seperti itu membuat korban takut akan kehilangan teman bermain dan hal ini telah didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Anak, dan akibat perbuatan Anak tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER?374/2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,DFM,Sp.F pada tanggal 31 Juli 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan dalam dubur adanya luka lecet disebabkan oleh penetrasi tumpul yang baru terjadi sedangkan jaringan parut akibat penetrasi tumpul yang lama ;

Dan akibat kejadian yang dialaminya tersebut korban menjadi trauma dan ketakutan bahkan mengalami gangguan secara psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim maka unsur ke 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dan menurut fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Anak yang diakuinya semua, dihubungkan dengan surat UK.01.15/IV.E.19/VER/374/2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,DFM.Sp.F pada tanggal 31 Juli 2015, terbukti Anak melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih dibawah umur dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara yang sama, pertama bertempat di kamar korban Jl. Kayu Aya Gg.Karna No.19 I Seminyak Kuta Utara Kabupaten Badung, kedua bertempat di Rumah Stefen (sepupu Anak) yang berlamat di Jl. Padma Timur Legian Kuta Kabupaten Badung, dan yang ketiga bertempat di kamar kos Anak di Jl. Padma Utara Legian Kuta Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka TERDAKWA ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena tidak menyadari akan perbuatan yang dilakukan namun dalam fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas bahkan Anak sendiri telah mengakui dan menyatakan dalam keadaan sadar dan menyadari akan perbuatannya maka dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum Anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak TERDAKWA ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak Aan Asriadi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Anak TERDAKWA ANAK tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya sehingga melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang berusia masih kecil yaitu baru berumur 8 tahun dan telah mengakibatkan perubahan perilaku pada korban dan korban menjadi trauma sampai sekarang, sehingga untuk memperbaiki perilaku Anak yang demikian perlu dilakukan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim adalah cukup beralasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan Anak untuk tetap dapat berkefektifitas, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Anak TERDAKWA ANAK mengikuti pelatihan kerja di LPK Anak, yang lamanya pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis Pidana maupun pelatihan kerjanya namun tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana dan pelatihan kerja yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Anak TERDAKWA ANAK dan orangtuanya maupun oleh Penasihat Hukumnya, menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini Anak tersebut tidak ditahan, maka perlu diperintahkan Anak tersebut untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK telah berpengaruh pada psikis korban dan ada perubahan pada perilaku korban;
- Perbuatan tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak TERDAKWA ANAK bersikap sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Anak TERDAKWA ANAK belum pernah dihukum, dan masih berusia sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Karangasem ;
3. Menetapkan Anak TERDAKWA ANAK ditahan;
4. Membebankan kepada Anak TERDAKWA ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh : **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NI NYOMAN SURYATHI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, dengan didampingi oleh **BENNY HARIYONO, SH. MH.**, Penasehat Hukumnya, TERDAKWA ANAK Korang tua Terdakwa, **DEWI WIDYAWATI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H

NI MADE PURNAMI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari, tanggal 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2016, Nomor 2/Pid.Sus.Anak /2016/PN Dps, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2016;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN SURYATHI. SH.

.....
.....